RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.627.640 RIO DE JANEIRO

RELATOR	**: MIN. CRISTIANO ZANIN**
RECTE.(S)	: CLAUDIO LUIS CRISTO FERREIRA
ADV.(A/S)	: GEORGE WELLINGTON LEITE DE FREITAS
RECDO.(A/S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro — TJRJ que inadmitiu o recurso extraordinário, com fundamento na ausência de demonstração da repercussão geral da questão constitucional suscitada e na natureza infraconstitucional da controvérsia.

O agravante alega, em suma, que a repercussão geral foi devidamente demonstrada, com capítulo próprio para a argumentação sobre a relevância social e jurídica da questão discutida.

Afirma, ainda, que há violação direta ao art. 5°, XL, da Constituição da República, pois:

> A ofensa reflexa à Constituição ocorre quando a verificação da inconstitucionalidade exige, como etapa lógica prévia e necessária, o exame da legislação infraconstitucional aplicada pelo tribunal de origem. Nesses casos, a Constituição não é violada diretamente, a violação passa pelo filtro infraconstitucional, que deve ser examinado primeiro. Esse não é o caso dos autos.
>
> A questão constitucional aqui debatida é autônoma e direta: pode uma lei posterior classificar como hediondo um crime praticado antes de sua vigência para fins de vedar comutação de pena, sem violação ao art. 5.º, XL, da Constituição Federal? Essa pergunta não requer, como etapa prévia, o exame do Decreto n.º 12.338/2024, da Lei n.º 8.072/1990 ou da Lei n.º 13.964/2019.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3576-5AC1-6864-51C7 e senha 7F19-5560-10DA-F91A

> A pergunta é constitucional em sua essência: trata-se de definir o alcance do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa consagrado na Constituição (doc. 22, p. 4).

É o relatório.

Bem examinados os autos, decido.

Considero que o agravante fundamentou adequadamente a existência de repercussão geral da controvérsia, atendendo ao disposto no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil.

Quanto ao mérito, o Tribunal de origem assim analisou a questão:

> Observa-se, portanto que a tipificação que ensejou a condenação do apenado no feito criminal ora aludido foi inserida no rol de crimes hediondos da Lei nº 8.072/1990. Ao revés do entendimento do juízo *a quo*, há que se considerar a situação em que o agravado foi condenado por um crime comum na época dos fatos, observa-se que a subsequente inclusão desse delito no rol de crimes hediondos obsta a concessão de indulto ou comutação de pena. Com efeito, a interpretação se justifica em face do Decreto nº 12.338/2024, que veda expressamente a concessão desses benefícios a crimes hediondos ou equiparados.
>
> **A análise da condição do apenado deve ser realizada no momento da vigência do decreto, não sendo possível considerar a natureza do delito com base na data de seu cometimento. Em que pese o princípio da irretroatividade da lei penal maléfica garanta que uma lei mais gravosa não retroaja para prejudicar o réu, essa regra aplica-se à definição do crime e à pena a ele cominada.**
>
> No caso em questão, a mudança na classificação do crime para hediondo não altera a natureza jurídica do ato praticado ou a sanção imposta à época (doc. 5, p. 8 — grifei).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3576-5AC1-6864-51C7 e senha 7F19-5560-10DA-F91A

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que, para a concessão do benefício em questão – comutação –, a hediondez dos crimes, nos termos daquilo que estabelece a Lei n. 8.072/1990, **deve ser aferida na data em que os atos foram praticados, e não na data da edição do decreto presidencial ou de alteração legislativa posterior, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa**.

Nessa mesma direção:

> Ementa *Habeas Corpus*. 2. Homicídio qualificado praticado antes do advento da Lei nº 8.072/90. Concessão de indulto. Possibilidade. **Observância do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.** (art. 5º, XL, da CF). 3. Constrangimento ilegal caracterizado. 4. Ordem concedida (HC 104.817/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14/12/2010 – grifei).

> Ementa "HABEAS CORPUS" – COMUTAÇÃO DA PENA – ESPÉCIE DE INDULTO PARCIAL – CRIMES DE HOMICÍDIOS E DE ROUBOS QUALIFICADOS – PRÁTICA OCORRIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 8.072/90 E DA LEI Nº 8.930/94 – INDEFERIMENTO, PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, DE PEDIDO DE COMUTAÇÃO DA PENA, PELO FATO DE TRATAR-SE DE CRIME HEDIONDO, NÃO OBSTANTE COMETIDO EM MOMENTO (1987) QUE PRECEDEU A DEFINIÇÃO LEGAL, COMO HEDIONDO, DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (LEI Nº 8.930/94) – INAPLICABILIDADE DE LEI PENAL SUPERVENIENTE MAIS GRAVOSA ("LEX GRAVIOR") – VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 5º, XL) – "HABEAS CORPUS" DEFERIDO. – **Revelam-se passíveis de indulto (total ou parcial), não obstante a regra inscrita no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal, os crimes cujo caráter hediondo lhes tenha sido atribuído por legislação superveniente ao**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3576-5AC1-6864-51C7 e senha 7F19-5560-10DA-F91A

> **momento em que consumados ou tentados. Precedentes. – O sistema constitucional brasileiro impede a aplicação de leis penais supervenientes mais gravosas, como aquelas que afastam a incidência, sobre fatos delituosos cometidos em momento anterior ao da edição da "lex gravior", de causas extintivas da punibilidade (ou, ainda, daquelas que autorizam a substituição da sanção por outra mais benéfica).** (HC 97.700/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30/10/2014 – grifei).

> Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. **CRIME HEDIONDO COMETIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.072/90. PEDIDO DE COMUTAÇÃO DE PENA: DECRETO FEDERAL N. 4.495/2002. VEDAÇÃO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS: DATA EM QUE O DELITO FOI PRATICADO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA**. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE 607.666 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/2/2011 – grifei).

> Ementa **INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA – CRIMES HEDIONDOS – LEI Nº 8.072/90 – OBSERVÂNCIA NO TEMPO – DECRETO Nº 4.011/01 – ALCANCE. A vedação de benefícios prevista no Decreto nº 4.011/01 àqueles que tenham cometido crime definido na Lei nº 8.072/90 como hediondo remete à data em que foi praticado, ante o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa** (RE 452.991/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 21/8/2009 – grifei).

Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário para que a hediondez dos crimes seja avaliada na data dos fatos e, como corolário,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3576-5AC1-6864-51C7 e senha 7F19-5560-10DA-F91A

determino a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para que reexamine a possibilidade de concessão do benefício da comutação.

Publique-se.

Brasília, 14 de outubro de 2026.

Ministro **CRISTIANO ZANIN**
Relator

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3576-5AC1-6864-51C7 e senha 7F19-5560-10DA-F91A